

1500360-31.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ADRIANO ORETTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos incluídos autos que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 18h56min, na Rua José Estanislau Ambiel, nº 380, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500360-31.2022.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1500360-31.2022.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ADRIANO ORETTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos incluídos autos que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 18h56min, na Rua José Estanislau Ambiel, nº 380, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, DIEGO ADRIANO ORETTI, qualificado à fl. 31, trazia consigo 14,2 gramas de cocaína acondicionada em 25 microtubos plásticos e guardava 13,5 gramas de cocaína acondicionada em 24 microtubos plásticos para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11 e laudo de constatação de fls. 13/15. Segundo se apurou, o denunciado trazia consigo e guardava cocaína quando foi flagrado por guardas municipais dispensando a droga, razão pelo qual foi abordado. Em busca pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 79,00 com o denunciado. Em busca pelo local dos fatos, foram encontradas 25 porções no interior da sacola plástica trazida pelo denunciado e, com a ajuda de cão farejador, foram encontradas mais 24 porções de cocaína no canto da guia. A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas bem como as circunstâncias da prisão do denunciado tornam inquestionável a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio DIEGO ADRIANO ORETTI como incurso no artigo 33, caput,

da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado, apresentou resposta escrita e a denúncia foi recebida.

Audiência de instrução nesta data, com prova oral e interrogatório.

Em Alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

Em Alegações finais, a Defesa requerer a absolvição por falta de provas.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo toxicológico está a fls. 89/91.

No interrogatório, o réu disse que não estava na posse de entorpecente ilícito, afirmando que estava andando e foi interceptado pelos guardas, so quais tiraram da viatura o entorpecente apreendido. Disse que havia sido interceptado anteriormente pelos mesmos guardas civis. O dinheiro era decorrente do seu trabalho de pintor. Os guardas civis GM William Roberto Monzi e Gm Guilherme Jorge Pires Ferreira disseram que estava em patrulhamento no local dos fatos quando viram o acusado andando. Ao ver a guarda ele jogou ao solo uma sacola. Decidiram verificar e na revista pessoal encontraram dinheiro com o réu. Na sacola havia 25 microtubos de cocaína, Com a ajuda do cão de faro localizaram o restante do entorpecente nas proximidades.

A quantidade de drogas ilícitas tornam inequívoca a destinação ao comércio. De fato, em poder do acusado havia 14,2 gramas de entorpecente ilícito.

Trata-se de quantidade superior a 10 gramas, gramatura esta superior ao limite de 10 gramas utilizado por este Juízo para diferenciar a posse destinada ao uso daquela destinada ao comércio, quando ausentes outros elementos nos autos indicativos do tráfico.

O restante do entorpecente não foi localizado na posse do acusado e os guardas civis não o viram em contato com referida droga ilícita, de forma que não se pode imputar-lhe a posse ao réu.

Diante da condenação, passo a dosar a pena.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

O réu não possui maus antecedentes, razão pela qual, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa. O réu é reincidente, conforme processo 1501390-31-2021, da 2a. Vara local, certidão a fls. 328, de forma que elevo a pena em 1/6, passando a cinco anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há atenuantes. Não há causas de aumento. A reincidência impede a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista a reincidência.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO DIEGO ADRIANO ORETTI à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006. A reincidência revela reiteração criminal, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública, motivo pelo qual indefiro apelo em liberdade.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Comunique-se o teor da sentença ao IIRGD. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de

honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA